

1500388-98.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/07/2022

... concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública, durante a luz do dia e em meio à atual pandemia, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500388-98.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500388-98.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DERYCK SANTOS DE SOUSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

DERYCK SANTOS DE SOUSA, já qualificado nos autos a fl. 08, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque , no dia 29 de janeiro de 2022, às 01h50min, na Rua Adriano Dias dos Santos, nº 59, Solemar II, nesta cidade e comarca de Praia Grande, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 12 (doze) eppendorfs de cocaína, pesando aproximadamente 5g, 38 (trinta e oito) pedras de crack, pesando aproximadamente 5g, e 03 (três) porções de uma substância pastosa ainda desconhecida, tudo conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fl. 14/15, auto de constatação preliminar de fl. 16/17 e laudo pericial químico toxicológico a fl. 133/143.

Relatório final (fl. 67).

A denúncia foi recebida em 11 de março de 2022 (fl. 90).

O réu foi citado (fl. 79), apresentou defesa prévia (fl. 83/89) e foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 90).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (fl. 107).

Laudo pericial químico toxicológico a fl. 133/143.

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fl. 144/148).

A Defesa requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a aplicação de causa de diminuição de pena do parágrafo 4º, regime aberto, substituição da pena privativa e direito de recorrer em liberdade (fl. 152/168).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria estão comprovadas. A primeira pelo boletim de ocorrência (fl. 24/26), auto de prisão em flagrante (fl. 04), auto de exibição e apreensão (fl. 14/15), auto de constatação (fl. 16/17) e laudo pericial químico toxicológico de fl. 133/143, que atestou positivo para a substância Cocaína. A segunda pelos relatos colhidos tanto em solo policial como em juízo.

O policial Carlos, em juízo (fl. 107), reconheceu o réu em audiência. Estavam em patrulhamento e, ao adentrarem a Rua Adriano Dias dos Santos, viram duas pessoas paradas na esquina com bicicletas, em conhecido ponto de tráfico. Abordados após a ordem de parada, um deles fugiu em sentido à Rodovia, atravessou o canteiro central e seguiu até à Avenida Presidente Kennedy. Entretanto, perdeu o indivíduo de vista depois que ele dispensou uma sacola. Retornou ao local e constatou que no interior da sacola continha drogas e quantidade em dinheiro. Em seguida, seu parceiro irradiou as características e o indivíduo foi detido por outra viatura. Posteriormente o reconheceu como o indivíduo que estava perseguindo. Ele confessou que estava traficando no local e foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Foi o responsável por encontrar os entorpecentes. Um deles conseguiu fugir e não foi detido, pois no ato perseguia o indivíduo que foi detido. Avistaram o réu a uma distância de dez metros. Estava no interior da viatura e visualizou o acusado, que então fugiu. No local havia somente o réu e outro indivíduo. Não se recorda se o réu confessou o tráfico de drogas informalmente. A outra guarnição que conseguiu prender o indivíduo não encontrou nada de ilícito com ele no ato da abordagem.

No mesmo sentido o relato em juízo do policial Jonathas (fl. 107). Reconheceu o réu em audiência. Estavam em patrulhamento e, após realizarem a abordagem, um dos indivíduos fugiu. Ficou no local e seu parceiro saiu em perseguição. No momento da fuga ele dispensou algo e verificou-se que eram drogas e dinheiro. Era o motorista da viatura e seu parceiro perdeu o indivíduo na fuga, que posteriormente foi detido por outra viatura após irradiarem a ocorrência. A viatura estava por volta de dois metros de distância do indivíduo na abordagem, mas quando desceu da viatura ele começou a correr. Retornou para viatura e seu parceiro começou a correr atrás dele. O indivíduo fugiu correndo de bicicleta e abandonou-a logo em seguida, pois ele atravessou a rodovia e não seria possível persegui-lo de carro. Acredita que ele não sabia que seria abordado, por isso não correu com a aproximação da viatura. Ele estava na esquina. Presenciou o indivíduo dispensando as drogas e a outra viatura que o deteve não encontrou nada com ele.

Interrogado, o réu Deryck disse que tem 20 anos e nunca respondeu processo criminal anteriormente aos fatos. Sobre os fatos, optou por ficar em silêncio.

O conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta a ensejar a condenação. Os depoimentos dos policiais foram seguros e demonstraram indubitavelmente o envolvimento do réu com as drogas.

Não há falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada existe nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Registre-se o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) (grifei).

Os relatos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma com se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Não se vislumbra qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em acusar falsamente o réu, pois sequer o conheciam.

Patente, pois, que as provas produzidas foram suficientes a embasar a condenação do réu, o qual não trouxe aos autos nada que pudesse afastá-las, não se podendo falar, portanto, em insuficiência probatória e a subsequente absolvição. A versão de que possuía tamanha quantidade de entorpecentes para consumo próprio não merece guarida, pois isolada do conjunto probatório.

Verifica-se, desse modo, que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Isso decorre a partir da análise e da valoração dos depoimentos colhidos em Juízo, sobretudo, pelos relatos seguros prestados pelos policiais que participaram da ocorrência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR DERYCK SANTOS DE SOUSA, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/06. Em razão disso, passo a dosar a pena, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da lei 11.343/06.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu é primário. O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Assim, fixo a pena base do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) no mínimo legal em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (fl. 08), deixo de aplicá-la porque a pena foi fixada no mínimo (Súmula 231 do STJ). Ausentes agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei

nº 11.343/06, eis que o réu é primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ante a quantidade de drogas apreendidas, a resultar na reprimenda final de 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, no mínimo legal. Ausentes causas de aumento.

PENA DEFINITIVA: 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, no valor mínimo legal.

Por fim, ressalte, no tocante à pena de multa estabelecida para o tipo penal em apreço, que “não foram violados princípios constitucionais, porque o legislador ordinário, ao prever os elevados patamares mínimos e máximos para a pena pecuniária, que vão de 500 a 1.500 dias-multa, levou em conta a manifesta gravidade do delito de tráfico, que tanto prejuízo vem trazendo à sociedade, tanto é que equiparado a hediondo também por lei.” (TJ-SP - APL: 00482035720118260050 SP 0048203-57.2011.8.26.0050, Relator: Aguinaldo de Freitas Filho, Data de Julgamento: 16/05/2014, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 16/05/2014).

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública, durante a luz do dia e em meio à atual pandemia, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Tendo em vista que permanecem intactas as razões fático-jurídicas que ensejaram sua custódia cautelar, nos termos da decisão de fl. 45/47, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente, como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), não poderá o réu recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão onde se encontra.

Expeça-se guia de execução provisória para o devido encaminhamento ao estabelecimento prisional definido.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91, II, “b”, do CP, declaro a perda em favor da União dos bens e valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Autorizo, ainda, a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames, oficiando-se para tanto e guardando-se porções para eventual contraprova.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P.R.I

Praia Grande, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA